

【일련번호 10】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 화순병원 의무기록팀

【처 분 종 류】 경고

【제 목】 의무기록 보존기간 준수 의무 및 관리 조치 미흡

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

병원 내에 생산되는 의무기록을 안전하게 관리하기 위하여 의무기록관리에 적격한 자(보건의료정보관리사)로 하여금 의무기록의 작성, 수정, 삭제, 열람 등 의무기록 정보 접근 권한을 보유하고 의무기록물 전반의 관리 업무를 통하여 의무기록완결도를 수행하고 있다.

2. 관계 법령(판단기준)

개인정보 및 민감정보인 의무기록은 「의료법」 제22조(진료기록부 등) 및 의료법시행규칙 제15조(진료기록부 등의 보존)에 의거 의무기록별로 보존기간¹⁾을 달리 정하고 있고, 개인정보보호법 제21조(개인정보의 파기)에 보유기간이 경과하거나 개인정보의 처리 목적이 달성되는 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 경우 지체 없이 파기하여야 한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 화순병원 의무기록팀은 공공기록물 관리에 관한 법률 제27조(기록물의 폐기)에 의거 부서별로 생산된 기록물의 효율적인 관리와 활용을 위해

1) 의료법시행규칙 제15조(진료기록부 등의 보존) : 의무기록별 보존기간

① 환자 명부 : 5년

② 진료기록부 : 10년

③ 처방전 : 2년

④ 수술기록 : 10년

⑤ 검사내용 및 검사소견기록 : 5년

⑥ 방사선 사진(영상물을 포함한다) 및 그 소견서 : 5년

⑦ 간호기록부 : 5년

⑧ 조산기록부: 5년

⑨ 진단서 등의 부분(진단서·사망진단서 및 시체검안서 등을 따로 구분하여 보존할 것) : 3년

총무과에서 주기적으로 실시하는 기록물 파기를 위한 생산부서 의견조회, 보유 기록물의 평가 및 파기 절차에 적극 참여하여 기록물 관리에 성실하게 임해야 한다. 그러나 화순병원 의무기록팀에서 제출한 기록물 파기 목록을 점검한 결과, 보존기간이 경과된 의무기록을 [표11] 과 같이 확인하였다.

[표11] 의무기록 보존기간 미준수 내역

문서 파기연도	기록물철 제목	수량	생산연도	보존기간	파기예상 만료일	경과기간
2022년	진료기록부 사본 신청서 및 구비서류	18박스	2015년	3년	2019년	3년
2022년	진료기록부 사본 신청서 및 구비서류	23박스	2016년	3년	2020년	2년
2022년	진료기록부 사본 신청서 및 구비서류	23박스	2017년	3년	2021년	1년
2022년	PS.CS 활동 보고철(2015~2016)	6권	2015년	3년	2020년	2년
2022년	국민연금공단 사본 발급철(2015~2016)	10권	2015년	3년	2020년	2년
2022년	국민연금공단 사본 발급철(2017)	3권	2017년	3년	2021년	1년
2022년	근로복지공단 사본 발급철(2015~2016)	3권	2015년	3년	2020년	2년
2022년	근로복지공단 사본 발급철(2017)	1권	2017년	3년	2021년	1년
2022년	법원.경찰서 등 사본 발급철(2015~2016)	2권	2015년	3년	2020년	2년
2022년	기타사본발급처(2016~2017)	2권	2016년	3년	2021년	1년
2022년	상해외인발급철(2015~2016)	8권	2015년	3년	2020년	2년
2022년	상해외인발급철(2017)	3권	2017년	3년	2021년	1년
2022년	전자인증 발급신청서 (신규) (2015)	2권	2015년	3년	2019년	3년
2022년	전자인증 재발급(2015)	1권	2015년	3년	2019년	3년
2022년	의무기록 수정 신청서(2016~2017)	1권	2016년	3년	2021년	1년
2022년	의무기록서식등록신청서(2016~2017)	2권	2016년	3년	2021년	1년
2022년	질병관리본부.통계청(2016~2017)	2권	2016년	3년	2021년	1년
2022년	대한병원협회관련철	1권	2017년	3년	2021년	1년
2023년	RR기록지(스캔완료)	3박스	2006년	3년	2010년	13년
2022년	국립중앙의료원	1권	2017년	3년	2021년	1년
2023년	RR기록지(스캔완료)	1박스	2006년	3년	2010년	13년
2023년	RR기록지(스캔완료)	1박스	2007년	3년	2011년	12년
2023년	RR기록지(스캔완료)	1박스	2007년	3년	2011년	12년
2023년	RR기록지(스캔완료)	2박스	2008년	3년	2012년	11년
2023년	RR기록지(스캔완료)	2박스	2009년	3년	2013년	10년

문서 파기연도	기록물철 제목	수량	생산연도	보존기간	파기예상 만료일	경과기간
2023년	RR기록지(스캔완료)	1박스	2009년	3년	2013년	10년
2023년	RR기록지(스캔완료)	3박스	2010년	3년	2014년	9년
2023년	대장항문외과 타병원 스캔자료	1박스	2010년	3년	2014년	9년
2023년	마취기록지(스캔완료)	1박스	2011년	3년	2015년	8년
2023년	RR기록지(스캔완료)	2박스	2011년	3년	2015년	8년
2023년	RR기록지(스캔완료)	1박스	2011년	3년	2015년	8년
2023년	RR기록지(스캔완료)	5박스	2012년	3년	2016년	7년
2023년	RR기록지(스캔완료)	1박스	2012년	3년	2016년	7년
2023년	RR기록지(스캔완료)	2박스	2013년	3년	2017년	6년
2023년	RR기록지(스캔완료)	1박스	2014년	3년	2018년	5년
2023년	내과 스캔(스캔완료)	1박스	2014년	3년	2018년	5년
2023년	RR기록지(스캔완료)	1박스	2014년	3년	2018년	5년
2023년	마취기록지(스캔완료)	7박스	2015년	3년	2019년	4년
2023년	사본신청서	13박스	2015년	3년	2019년	4년
2023년	사본신청서	2박스	2015년	3년	2019년	4년
2023년	대장항문외과LocalScan	1박스	2015년	3년	2019년	4년
2023년	타병원기록지(스캔완료)	1박스	2015년	3년	2019년	4년
2023년	RR기록지(스캔완료)	3박스	2015년	3년	2019년	4년
2023년	타병원기록지(스캔완료)	1박스	2015년	3년	2019년	4년
2023년	마취기록지(스캔완료)	2박스	2015년	3년	2019년	4년
2023년	마취기록지(스캔완료)	1박스	2015년	3년	2019년	4년
2023년	타병원기록지(스캔완료)	20박스	2016년	3년	2020년	3년
2023년	마취기록지(스캔완료)	13박스	2016년	3년	2020년	3년
2023년	각종 의무기록지(스캔완료)	6박스	2016년	3년	2020년	3년
2023년	선택진료	3박스	2016년	5년	2022년	1년
2023년	사본신청서	13박스	2016년	3년	2020년	3년
2023년	처방전	1박스	2016년	3년	2020년	3년
2023년	RR기록지(스캔완료)	1박스	2016년	3년	2020년	3년
2023년	RR기록지(스캔완료)	2박스	2016년	3년	2020년	3년
2023년	OBGY Scan(스캔완료)	1박스	2016년	3년	2020년	3년
2023년	조영제사용동의서	6박스	2016년	5년	2022년	1년

문서 파기연도	기록물철 제목	수량	생산연도	보존기간	파기예상 만료일	경과기간
2023년	각종 의무기록지(스캔완료)	2박스	2016년	3년	2020년	3년
2023년	조영제사용동의서	6박스	2016년	5년	2022년	1년
2023년	OBGY Scan(스캔완료)	1박스	2016년	3년	2020년	3년
2023년	처방전	23박스	2017년	3년	2021년	2년
2023년	RR기록지(스캔완료)	3박스	2017년	3년	2021년	2년
2023년	각종 의무기록지(스캔완료)	1박스	2017년	3년	2021년	2년
2023년	타병원기록지(스캔완료)	6박스	2017년	3년	2021년	2년
2023년	각종 의무기록지(스캔완료)	5박스	2017년	3년	2021년	2년
2023년	OBGY Scan(스캔완료)	2박스	2017년	3년	2021년	2년
2023년	RR기록지(스캔완료)	1박스	2018년	3년	2022년	1년
2023년	RR기록지(스캔완료)	1박스	2018년	3년	2022년	1년
2023년	USB 토큰 분실자 발급 대장	1권	2008년	5년	2014년	9년
2023년	관공서 사본 발급철	1권	2009년	3년	2013년	10년
2023년	의무기록 열람대출	1권	2009년	3년	2013년	10년
2023년	전자서명 개인용 인증서 발급 재발급 반납 대장	4권	2008년	3년	2013년	10년
2023년	직원직무교육관련철(2008년~2009년)	2권	2008년	3년	2013년	10년
2023년	환자정보 보안교육(2008년~2009년)	9권	2008년	3년	2013년	10년
2023년	회의 및 전달교육	1권	2004년	3년	2013년	10년
2023년	국정감사통계철	1권	2008년	5년	2014년	9년
2023년	병원평가관련 업무철	1권	2010년	3년	2014년	9년
2023년	암관련 업무 및 환자조사 업무철	2권	2009년	3년	2014년	9년
2023년	응급의료기관 기능 수행평가철	1권	2008년	5년	2014년	9년
2023년	국정감사및 각종 외부 감사 제출 자료철	1권	2009년	5년	2015년	8년
2023년	환자정보보호및 보완정책 모니터링	1권	2009년	5년	2015년	8년
2023년	개인정보보호 관계철(2014년~2015년)	2권	2014년	5년	2021년	2년
2024년	스캔완료 OCR 의무기록지	23권	2015년	3년	2019년	5년
2024년	스캔완료 OCR 의무기록지	157권	2016년	3년	2020년	4년
2024년	스캔완료 OCR 의무기록지	162권	2017년	3년	2021년	3년
2024년	진료기록부 사본 신청서 및 구비서류	3권	2015년	3년	2019년	5년
2024년	진료기록부 사본 신청서 및 구비서류	11권	2016년	3년	2020년	4년
2024년	진료기록부 사본 신청서 및 구비서류	20권	2017년	3년	2021년	3년

4. 판단요지

화순병원 의무기록팀은 화순병원 의무기록에 관한 총괄부서로서 화순병원에 내원하는 환자의 진료기록과 정보를 안전하게 보관, 관리, 생성하여 그 기록과 정보가 환자와 의료진에게 유용하게 사용될 수 있게 해야 하며 화순병원에서 생산되는 기록물 중 개인의 민감 정보인 의무기록은 법률과 규정에 따라 보다 철저하게 관리하여야 한다.

또한, 「개인정보보호법」 제21조(개인정보의 파기)에 따르면 ‘보유기간이 경과하거나 개인정보의 처리 목적이 달성되는 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 경우에는 지체 없이 파기하여야 한다.’ 고 규정되어 있으며, 「의료법 시행규칙」 제15조(진료기록부의 보존)에는 ‘의무기록별 상이한 보존기간이 경과되는 즉시 해당 의무기록을 파기하거나 1회에 한하여 보유기간을 연장’ 하도록 되어 있는 바, 기록물관리사의 부재 또는 보존기간 도과에도 불구하고 지속적인 기록물 관리의 필요성 등 여러 불확정된 사유에 의해 파기 절차가 원활하게 이루어지지 못한 경우에는 의무기록관리위원회의 심의를 통해 기록물 보유기간을 연장하기 위한 절차를 진행하여야 하지만 화순병원 의무기록팀은 관련 사항을 소홀하게 처리한 사실이 있다.

이에 총무과 기록물 관리업무 중 기록물 평가와 파기 예상기록물에 관한 생산부서 의견조회, 기록물 이관 절차에 적극적으로 참여하여 ① 의무기록물과 파기 목록의 일치여부 확인, ② 의무기록의 보존기간 경과 여부, ③ 의무기록의 연장이 필요한 경우 내부 절차를 통한 보존기간 연장 여부의 결정 등에 관련 업무를 성실하게 수행하여야 한다.

【처 분 요 구】

화순전남대학교병원장은 추후 동일한 지적사항이 발생되지 않도록 개인정보 보호법 및 의료법 시행규칙을 준수하여 의무기록물의 보관 및 관리 업무를 철저히 수행하시기 바랍니다.(경고-화순병원 의무기록팀)